رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٢٩٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف ٧٠١٣ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/٢هـ

المَوْضُوعَاتُ

حج وعمرة - شركات أرباب الطوائف - شركة خدمة المعتمرين - الامتناع عن منح التصريح الأمني - زيادة تخلف المعتمرين عن المغادرة - انتفاء البينة - عيب السبب.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح التصريح الأمني لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين - استناد المدعى عليها إلى تخلف عدد من المعتمرين عن العودة لبلادهم ممن قدموا للعمرة عن طريق المدعية - تضمن النظام أنه يشرط للحصول على الترخيص الأمني، ألا يبلغ عدد المعتمرين المتخلفين عن العودة لبلادهم ممن كان قدومهم للعمرة عن طريق المرخص له ما نسبته واحد بالمئة أو عدد خمسمئة معتمر من إجمالي عدد المعتمرين - عدم تقديم المدعى عليها عدد المعتمرين المتخلِّفين عن العودة لبلادهم ممن كان قدومهم عن طريق المدعية بشكل مفصّل، وكذلك عدم تقديمها ما يثبت استمرار نسبة التخلُّف المانعة من إصدار التصريح الأمني للمدعية - تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادة (١) من اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة الصادرة بقرار وزير الحج رقم (١٩٧/ق/م) وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢١هـ.

- برقية وزير الداخلية الصادرة برقم (٣٤٨١٥) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٨هـ بشأن شروط الحصول على التصريح الأمني.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنّ ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة في ١٤٤٣/١٢/٤هـ يطلب فيها الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن منح التصريح الأمني لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين؛ وذلك بدعوى الإخلال بضوابط التخلّف ووجود عدد من المعتمرين المتخلّفين عن العودة لبلادهم ممن كان قدومهم عن طريق المدعية بلغت ما نسبته (١٪) لعام ١٤٤٠هـ، وكان سبب التجاوز نظام الوكيل الافتراضي والذي تمّ العمل به عام ١٤٤٠هـ؛ مما يُعدُّ خطأً في تنفيذ اللوائح والقرارات المتعلقة ببرنامج العمرة؛ لعدم النص عليه في تنظيم خدمات المعتمرين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٢٠/٦/١٠هـ ولائحته التنفيذية وقرار وزير الحج رقم (١٩٧/ق/م) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١هـ. وبقيدها قضية بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفقاً لمحاضر ضبط الجلسات، وردّاً على الدعوى قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية حاصلها: أنه لم يتمّ منح المدعية التصريح الأمني لمخالفتها ضوابط العمرة والمحددة بـ(٥٠٠ معتمراً أو ١٪) استناداً إلى برقية سمو وزير الداخلية رقم (٢٠١٧٧٣) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٠هـ وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى، ثم

عقّب ممثل المدعية بمذكرة جاء فيها: بأن الشركة قد انخفضت لديها نسبة المعتمرين بأقل من (١٪) وزال السبب، كما نصّت المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين على أن: "يفعّل النظام آلياً بعد إزالة سبب الإيقاف...". وبجلسة لاحقة قدم ممثل المدعى عليها عدداً من المستندات، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم.

الأسباب

وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن منح التصريح الأمني لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين؛ فإن الدعوى وفقاً لتكييفها النظامي الصحيح تندرج ضمن دعاوى الإلغاء التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة... ويُعدُّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، وتدخل الدعوى في الاختصاص المكاني لهذه المحكمة وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم

الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، ومُحالةٌ لهذه الدائرة طبقاً لقواعد توزيع القضايا الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى، فلما كان امتناع المدعى عليها عن منح التصريح الأمني لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين هو من قبيل القرارات السلبية التي لا تتحصّن من الطعن بمضيّ المدَدِ؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وعن الموضوع، فبما أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن منحها التصريح الأمني لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين، وبما أن المدعى عليها أسّست قرارها بالامتناع على وجود عدد من المعتمرين المتخلِّفين عن العودة لبلادهم ممن كان قدومهم عن طريق المدعية خلال عام ١٤٤٠هـ، فإنه وفي سبيل التحقق من ذلك اطّلعت الدائرة على برقية سمو وزير الداخلية الصادرة برقم (٣٤٨١٥) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٨هـ، والبرقية رقم (٢٠١٧٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ والتي اشترطت للحصول على التصريح الأمني ألاّ يبلغ عدد المعتمرين المتخلِّفين عن العودة لبلادهم ممن كان قدومهم للعمرة عن طريق المرخَّص له ما نسبته (١٪) أو عدد (٥٠٠) معتمر من إجمالي عدد المعتمرين عند تاريخ (٣٠/ذو القعدة) من كل عام، بحيث لو بلغت نسبة التخلّف هذا الحدّ عند التاريخ المشار إليه لم يُمنح المرخَّص التصريح الأمني لمزاولة النشاط خلال العام التالي، وحيث جاء تعريف التصريح الأمني وفق المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين

وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة الصادرة بقرار وزير الحج رقم (١٩٧/ق/م) وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢١هـ بأنه: "إذنٌ تصدره الجهة المختصة بوزارة الداخلية وفق الآلية المتفق عليها مع وزارة الحج، ويمنح لأي شركة أو مؤسسة سعودية ترغب في الحصول على ترخيص ممارسة نشاط خدمات المعتمرين، كما يمنح للمرخص لهم عند تجديد تراخيصهم منتهية الصلاحية، وعند تفعيل أنظمتهم الآلية في بداية فترة العمرة من كل عام ..."، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت قيام واستمرار نسبة التخلُّف المانعة من إصدار التصريح؛ حيث لم يتضح من خلال أوراق الدعوى ومستنداتها عدد المعتمرين المتخلِّفين عن العودة لبلادهم ممن كان قدومهم عن طريق المدعية بشكل مفصّل؛ وذلك لتتمكن الدائرة من بسط رقابتها والتحقق من صحة السبب الذي تمسكت به المدعى عليها في امتناعها محل الطعن؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة واستناداً على ما سبق إلغاء هذا الامتناع لعدم قيامه على مستند صحيح، وهو ما تنتهي إليه الدائرة من قضاء.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار إدارة الوافدين بالعاصمة المقدسة بالامتناع عن منح شركة (...) التصريح الأمني لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.